

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3968/2532

นาย มา โนชญ์ ธีรจักรวิภาส กับพวก

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 109

ป.รษฎากร มาตรา 40 (5) (ก)

โจทก์ที่ 1 เข้าที่ดินจาก น. โดยมีข้อสัญญาระบุว่า โจทก์ที่ 1 มีสิทธิปลูกสร้างอาคารลงในที่ดิน เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงโจทก์ที่ 1 ต้องรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างออกไป ดังนั้นการที่โจทก์ที่ 1 ให้ ด. ปลูกตึกแถวลงในที่ดินเพื่อให้คนเช่า โดยให้ ด. ออกเงินค่าก่อสร้างเองและ ด. มีสิทธิเรียกเก็บเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้เช่าแต่ผู้เดียว ตึกแถวดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ติดกับที่ดินเพียงชั่วคราวมิใช่ส่วนควบของที่ดิน กรรมสิทธิในตึกแถวดังกล่าวย่อมตกได้แก่โจทก์ที่ 1 และถือว่าเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่โจทก์ที่ 1 ได้รับเนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(5)(ก) จึงต้องนำตึกแถวดังกล่าวมาคำนวณมูลค่าถือเป็นเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษีเงินได้ของโจทก์ที่ 1 ด้วย.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นสามีภรรยา กันโจทก์ที่ 1 ได้เข้าที่ดิน บริเวณถนนสุนทรโกษา เนื้อที่ 7 ไร่ 11 ตารางวา และปลูกสร้างตึกแถวขึ้นที่ดินส่วน ที่เหลือปลูกเป็นแผงลอย แล้วนำตึกแถวและแผงลอยออกให้เช่า โจทก์ที่ 1 ได้เสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดินไว้ที่เขตพระโขนง แสดงว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับค่าเช่า แต่จากการ ตรวจสอบแสดงรายการเสียภาษีประจำปีของโจทก์ทั้งสองพบว่าโจทก์ทั้งสองไม่เคย ยื่นแบบแสดงรายการการเสียภาษีโดยแสดงเงินได้ที่ได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(5) รวมไว้ด้วยเลย คงแสดงเงินได้เฉพาะเงินได้ซึ่ง เป็นเงินเดือนและเงินปันผลเท่านั้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ 2 ถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ที่ 1 เข้ามา เป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 2

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยสำหรับภาษีเงินได้ตาม มาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะเงินได้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารตึกแถวประจำปี พ.ศ. 2515, 2516, 2517, 2518 ของโจทก์ที่ 1 ซึ่งคิดเป็นเงินปีละ 550,424.52 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าโจทก์ที่ 1 เข้าที่ดินมาจากนางน้อย อิศระเสนา มาแล้วโจทก์จึงตกลงให้นายดิเรกรับเหมาปลูก สร้างตึกแถวให้คนเช่าโดยตกลงกันว่าให้นายดิเรกออกเงินค่าก่อสร้างเอง เมื่อสร้าง เสร็จแล้วให้นายดิเรกเรียกเก็บเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้เช่า ครั้นนายดิเรกก่อสร้าง ตึกแถวเสร็จ นายดิเรกได้เรียกเก็บเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้เช่าไปหมดแต่ผู้เดียวตาม ข้อตกลง ตึกแถวดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินซึ่งติดกับที่ดินเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะ

สัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์ที่ 1 กับนางน้อยได้ระบุว่าโจทก์ที่ 1 เช่าเฉพาะที่ดิน
โจทก์ที่ 1 มีสิทธิปลูกสร้างอาคารโดยจะต้องรื้อถอนอาคารเหล่านั้นออกไปเมื่อสัญญา
เช่าที่ดินสิ้นสุดลง ดังนั้นอาคารตึกแถวเหล่านั้นจึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน
กรรมสิทธิ์ในอาคารตึกแถว 128 ห้อง ตกเป็นของโจทก์ที่ 1 ในระหว่างที่สัญญาเช่า
ที่ดินยังไม่สิ้นสุด โจทก์ย่อมมีเงินได้พึงประเมินจากประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
การให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40(5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร การที่เจ้าพนักงาน
ประเมินของจำเลยได้คำนวณมูลค่าตึกแถวแล้วเฉลี่ยเป็นรายปีและได้แจ้งให้โจทก์ที่
1 นำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มภาษีไปชำระสำหรับปี พ.ศ. 2515, 2516,
2517 และ 2518 จึงชอบแล้ว คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางไม่ต้องด้วยความเห็น
ของศาลฎีกา อุทธรณ์จำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ทั้งหมด.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ